“4·18”

2021年4月18日8时55分，邓文冲未取得机动车驾驶证驾驶一辆无号牌普通二轮摩托车沿南海区狮山镇银狮路由桃园路方向往兴业路方向行驶，当行驶至银狮路狮北永圣鞋材厂路口时，适遇覃凤龙驾驶粤SC3458号重型厢式货车（该车为危化品运输车，车上装载有3类危化品）从该摩托车行驶方向右侧的路口驶出左转弯往桃园路方向行驶，两车发生碰撞，造成两车损坏 及邓文冲当场死亡的道路交通事故。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据《佛山市安全生产委员会办公室关于明确生产安全事故调查工作有关事项的通知》（佛安办〔2021〕60号）文件要求，成立了狮山镇“4·18”一般生产经营性道路交通事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、交通运输局等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山镇“4·18”一般生产经营性道路交通事故。

（二）事故发生时间：2021年4月18日8时55分。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇狮北村道路由永圣鞋材厂方向进入狮山镇银狮路左转弯驶往桃园路方向。

（四）事故主体：粤SC3458号重型厢式货车驾驶员覃凤龙、押运人员付先锋、两轮普通摩托车驾驶员邓文冲、粤SC3458号重型厢式货车登记所有人东莞致远物流有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）事故经济损失：因事故双方暂未达成赔偿调解协议，具体赔偿费用有待确定。

调查组认定，狮山镇“4·18”一般生产经营性道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

二、事故基本情况

（一）事故人员基本情况

1.粤SC3458号重型厢式货车车上人员

驾驶员：覃凤龙，男，壮族，住址：广西柳州市鱼峰区雒容镇东塘村半碑屯101号之一，驾驶证号：4522**********2516，档案编号：4502****0605，准驾车型：B2，初次领证日期：2009年12月04日，发证机关：广西壮族自治区柳州市公安局交通警察支队。覃凤龙领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，发证机关：柳州市交通运输局，从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员，有效期至2021年10月29日。经核查，覃凤龙近三年内无重大以上交通事故和交通违法记满12分记录，有4宗交通违法历史记录，已处理完毕。

押运人员：付先锋，男，汉族，住址：四川省岳池县顾县镇付家坳村1组。付先锋领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，发证机关：东莞市交通运输局，从业资格类别：危货押运员，有效期至2027年1月20日。

2.无号牌两轮普通摩托车车上人员

驾驶员：邓文冲，男，汉族，住址：广东省佛山市南海区狮山镇狮北黄马坑村四巷4号，未取得中华人民共和国机动车驾驶证。经核查，邓文冲近三年内无重大以上交通事故和交通违法记录。

（二）事故车辆情况

1.粤SC3458号重型厢式货车

品牌型号：乘龙牌LZ5311XXYQELA，发动机号码：78062067，车架号码：LGGX5D650EL932797，发动机号码与车架号码未发现挖补、重刻、挫磨等现象。车辆初次登记日期：2015年1月9日，检验有效期止：2022年1月31日，承检单位：广东全通机动车检测有限公司，检验时间：2020年12月10日，检验结果：合格。该车登记整备质量：11570kg，核定载质量：19300kg，总质量：31000kg，车辆登记使用性质：危化品运输，该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：粤交运管莞字002494704号，核发机关：东莞市道路运输管理局，发证日期：2015年1月16日。该车有安装GPS及智能视频报警装置，肇事时，GPS及智能视频报警装置均运作正常。该车出事前的车辆状态：正常。该车近三年内无重大以上交通事故和交通违法记满12分记录，有5条交通违法历史记录，已处理完毕。

车辆登记所有人：东莞致远物流有限公司，行驶证登记住所：广东省东莞市沙田镇联检大道金明段。

该车投保于中国平安财产保险股份有限公司，强制保险单号：135410039011350977 97，责任赔偿限额：20万元，商业保险单号：135170039011586684 58，第三者责任赔偿限额：150万元。

2.无号牌两轮普通摩托车

品牌型号：田达牌TD125，发动机号码：03106981，车架号码：LTZPCJLA330004837，车身颜色：红色，车辆实际支配人：邓文冲，男，汉族，住址：广东省佛山市南海区狮山镇狮北黄马坑村四巷4号，该车未购买机动车辆保险。

（三）事故相关单位情况

东莞致远物流有限公司，登记住所：东莞市沙田镇联检大道金明段，统一社会信用代码：91441900749997324 8，类型：其他有限责任公司，法定代表人：曾明生，注册资本：人民币壹仟玖佰陆拾万柒仟捌佰元，成立日期：2003年5月21日，营业期限：长期，经营范围：道路危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、8类、9类、危险废物、医疗废物）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式容器）；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；道路普通货运、配载；运输信息咨询；货运代理。东莞致远物流有限公司办理了中华人民共和国道路运输经营许可证，许可证号：粤交运管许可莞字441900007837号，证件有效期自2021年2月22日至2025年3月31日，经营范围：危险货物运输[医疗废物，危险废物，2类1项，2类2项，5类1项，5类2项，6类1项，8类，3类，4类1项，4类2项，4类3项，9类]，禁运爆炸品，剧毒化学品，强腐蚀性危险货物，普通货运，货物专用运输（集装箱），核发机关：东莞市交通运输局。曾明生住址：广东省中山市石岐区莲柏新村1号405房。

该公司为涉事车辆粤SC3458号重型厢式货车的登记所有

人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021 年 4 月 18 日 8 时 55 分许，覃凤龙驾驶粤 SC3458 号重型厢式货车沿狮山镇狮北村道路由永圣鞋材厂方向进入狮山镇银狮路左转弯驶往桃园路方向时，遇未取得机动车驾驶证的邓文冲饮酒后（未戴安全头盔）驾驶制动技术性能不合格的无号牌二轮摩托车沿狮山镇银狮路由桃园路方向往兴业路方向行至，双方发生碰撞，造成两车损坏，邓文冲当场死亡的道路交通事故。

（二）各参与方的出行目的

经调查，2021 年 4 月 18 日 4 时 31 分，覃凤龙驾驶粤 SC3458 号重型厢式货车装载约 12385kg 的危化品乘搭付先锋从广东省中山市民众镇嘉信仓储出发，5 时 49 分到达广州市荔湾区东莞市迪奥顺水性涂料有限公司卸了部分危化品，6 时 10 分驾车离开前往佛山市南海区，7 时 15 分到达南海区狮山镇狮北佛山市南海永圣鞋材厂又卸了部分危化品，8 时 54 分驾车离开打算前往狮山镇狮北坑田玉源化工仓，8 时 55 分驾车进入狮山镇银狮路时发生道路交通事故。

经调查，肇事时，邓文冲驾驶无号牌两轮普通摩托车从狮山镇狮北黄马坑村出发沿狮山镇银狮路往兴业路方向行驶，打算到狮北市场，并在途中发生道路交通事故。

（三）事故相关鉴定结论及记录情况

1.车辆检验情况

经委托佛山市南海区海晟旧机动车鉴定评估有限公司对事

故车辆的安全技术性能进行检验，结果如下:

粤 SC3458 号重型厢式货车: 经检验，制动系: 该车制动技术性能合格; 转向系: 该车各转向机件技术性能合格; 灯光: 该车灯光工作正常，电路工作正常。

无号牌两轮普通摩托车: 经检验，制动系: 该车前轮制动技术性能不合格，后轮制动技术性能合格; 转向系: 该车各转向机件技术性能合格; 灯光: 该车前照灯、左前转向灯、右前转向灯撞烂，属此次事故造成，其余灯光工作正常，电路工作正常; 确定车型: 该车是一辆两轮普通摩托车。

2.驾驶员酒精含量检测情况

处警民警于事故当天 9 时 19 分在事故现场用酒精测试仪对覃凤龙的呼出气体进行酒精含量测试，检测结果为 0mg/100ml。

经广东省佛山市南海区公安司法鉴定中心检验，覃凤龙的血液中未检出乙醇（Ethanol）成分，邓文冲的血液中检出乙醇（Ethanol）成分，含量为 20.5mg/100ml。

3.道路交通环境信息

事故现场位于南海区狮山镇银狮路永圣鞋材厂路段，银狮路即县道 512 线，为平坦混凝土路面，道路呈东西走向，东往兴业路西往桃园路，双向两车道，道路中心划有单黄虚线，道路两侧有硬路肩，路外侧种植有大型乔木绿化植物，道路技术等级为三级公路，道路功能性质为公路，无独立设置非机动车道和人行道，事故路段两侧为商铺、厂企、市场、自建居住楼等建筑物，建筑物与银狮路之间设置有多处通道共车辆、行人通行，道路交通运行两侧干扰较大，永圣鞋材厂在事故发生位置的南面。

照明条件为白天，交通控制方式为交通标线控制。

（四）事故原因及责任认定

覃凤龙驾驶机动车驶入道路时未让道路内行驶的车辆先行，其行为违反了《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款：“ 驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。”的规定，其过错行为是导致此事故发生的同等过错；

邓文冲未取得机动车驾驶证驾驶两轮普通摩托车，饮酒后驾驶两轮普通摩托车，驾驶制动技术性能不合格的两轮普通摩托车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和第二十二条第二款：“ 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”的规定，其过错行为是导致此事故发生的同等过错。邓文冲驾驶两轮普通摩托车未戴安全头盔，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”的规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定。覃凤龙承担此事故的同等责任，邓文冲承担此事故的同等责任。

四、事故处置情况及善后处理

事故发生后，根据接处警记录反映，2021 年 4 月 18 日 8 时 56 分接到电话报警,佛山市公安局指挥中心根据警情随即发出各项处警指令，8 时 58 分调度交警大队狮山中队，8 时 59 分调度小塘医院，随后交警、医院的医务人员到达现场处置。狮山中队民警设置警戒区域，医务人员马上对伤者邓文冲进行抢救，经现场抢救后证实邓文冲已经死亡。后民警及时通知交警大队，随后交警大队当日带班领导、事故处理中队民警相继到达现场，对现场进行了勘验、检查，收集证据。后事故处理中队民警联系到死者邓文冲的家属，对家属做好了安抚工作并告知家属处理事故的流程。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于邓文冲已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对覃凤龙，建议佛山市公安局南海分局依据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律规定对其进行处理。

六、对事故相关单位的处理建议

东莞致远物流有限公司，在事故调查过程中，发现该公司在日常经营中存在以下问题：1.营运车辆台账不完善；2.车辆实时动态监控记录未按规范填写；3.司机安全教育培训台账未完善;4.部分司机交通违章情况未及时落实整改和约谈等问题。根据此次调查中暴露出的问题，反映该企业安全隐患排查不彻底、日常安全培训未落实到位，未能切实履行企业安全生产主体责任。建议将情况通报给东莞市沙田镇人民政府，交由行业主管部门对该企业存在的问题进行处理，对企业涉嫌违法违规行为进行查处。

七、事故教训和防范措施

（一）行业主管部门要敦促车辆运营企业定期召开安全学习会，不断提高驾驶员的安全生产观念。举办各种教育培训课程，培训内容应涵盖驾驶员职业道德教育、法纪教育、现场急救知识、安全驾驶和机械安全常识教育、道路交通事故案例分析等。驾驶员也必须与公司签订年度安全生产责任书，并严格履行。必须参加安全生产例会。接受各级安全生产教育培训，熟悉安全生产技能及自身车辆的安全技术性能情况。

（二）各镇（街道）、各部门要结合实际，有针对性的深入村居、厂企、学校和客货运站场等重点场所开展宣传活动，邀请新闻媒体多参与交通安全宣传工作，通过社会全方位多渠道地开展宣传工作，广泛传播安全出行理念，不断提高全民的交通守法意识、安全出行意识。

（三）佛山市公安局南海分局要进一步完善区内道路上交通标志牌、标识、交通信号灯等交通配套设施，规范引导道路车辆有序通行，进一步加强区内摩托车及电动自行车等车辆的交通安全管理，通过开展专项行动、不定期设点检查等行动，进一步压降无证无照、酒驾醉驾等违法违规上路的危险行为，切实提高我区道路交通安全形势稳定转好。

狮山镇“4·18”一般生产经营性
道路交通事故调查组
2021年6月4日